

新北市政府工務局 收文

收文日期：中華民國 114 年 8 月 1 日

## 訴 願 書

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 訴願人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 姓名                                             | 身分證明文件字號     | 出生年月日            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 劉懷鑫即劉懷鑫建築師事務所                                  | A553762840   | 民國 52 年 4 月 17 日 |
| 訴願人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 住址                                             | 聯絡電話         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新北市板橋區文化路 2 段 182 號 7 樓                        | 02-2951-7204 |                  |
| 代表人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 姓名                                             | 身分證明文件字號     | 出生年月日            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |                  |
| 代理人或<br>送達代收人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 姓名                                             | 身分證明文件字號     | 出生年月日            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |                  |
| 代理人或<br>送達代收人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 住址                                             | 聯絡電話         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |                  |
| 原處分機關                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新北市政府工務局                                       | 受理訴願機關       | 新北市政府            |
| 處分書發文日期及<br>字號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中華民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書 |              |                  |
| 訴願請求事項：請求撤銷原處分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |                  |
| 事 實                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |                  |
| <p>一、訴願人受託辦理位於新北市板橋區翊歲東路 291 號 2 樓建築物（三喜旅社，下稱系爭建築物）之 111 年度建築物公共安全簽證及申報作業，訴願人於 111 年 6 月 9 日向原處分機關掛號申報，並經原處分機關於 111 年 7 月 5 日以發文字號 111-K004423-01 申報結果通知書載明查核合格，予以備查在案。</p> <p>二、原處分機關於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，檢查結果為「防火區劃-防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，與原簽證檢查內容「防火區劃-防火區劃之防火門窗：免檢討」不符，認訴願人涉及辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實。</p> <p>三、原處分機關以中華民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書（下稱系爭處分書），裁處訴願人新臺幣 6 萬元罰鍰，該處分書於中華民國 114 年 7 月 9 日送達訴願人。</p> |                                                |              |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 四、訴願人不服，爰於法定期間內提起本訴願。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |     |                    |
| 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |     |                    |
| <p>一、原處分機關於中華民國 114 年 7 月 4 日做成原處分，距訴願人申報掛號之 111 年 6 月 9 日「申報簽證不實」已逾 3 年：</p> <p>訴願人係於 111 年 6 月 9 日向原處分機關掛號申報 111 年度建築物公共安全檢查簽證。原處分機關遲至中華民國 114 年 7 月 4 日始作成系爭處分書，距上開申報日已逾 3 年，於法自有未合。</p> <p>二、系爭建築物常有不特定人士使用及出入，訴願人並無隨時且全面為該場所適法性負責之義務：</p> <p>系爭建築物為三喜旅社營業使用，日常出入人員眾多，建築物之防火門窗於申報完成後是否遭變更、拆除或更換，非受託辦理簽證申報之建築師所能控制。訴願人於申報時已依當時現場狀況為檢查與簽證，不能令其對申報後之變動負責。</p> <p>三、原處分機關未提出該防火門係於 111 年度申報完成後被拆除更換之可能具體證據：</p> <p>原處分機關僅以 112 年 7 月 4 日複查結果與原簽證內容不符，即認定簽證不實，並未就防火門於申報時之實際狀況舉證，亦未排除申報後遭第三人變更之可能。在此情形下逕認訴願人簽證不實，所憑證據尚有不足。</p> <p>四、綜上，懇請撤回處分。</p> |                                                                |     |                    |
| 附送證件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 名稱字號                                                           | 數量  | 附註                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新北市政府工務局<br>中華民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函<br>併附同文號處分書 | 1 份 | 影本（訴願法第 56 條第 2 項） |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 年 7 月 5 日<br>111-K004423-01 申報結果通知書                        | 1 份 | 影本                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 系爭建築物 111 年度檢查申報案檢查報告書                                         | 1 份 | 影本                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 建築師開業證書<br>（新北開證字第 01286 號）                                    | 1 份 | 影本                 |
| 收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 7 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |     |                    |

此 致

新北市政府工務局（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：劉懷鑫即劉懷鑫建築師事務所

【簽

章】

中華民國 114 年 7 月 29 日